

Noch an einem anderen Punkt zeigt sich die Inferiorität der Frau deutlich: die Frau war nicht fähig zur Ausübung des Kultus. Die Sitte der Schwagerehe setzt die Anschauung voraus, dass Frau und Töchter nicht im Stande sind, den Kultus des Toten zu pflegen. Aus demselben Grund kam ihnen nur ein sehr beschränktes Erbrecht zu (s. § 47), ebensowenig wurden der Frau nach dem Tod kultische Ehren zu teil. Nur als Ehefrau war ihr eine gewisse Teilnahme am Kultus des Mannes gestattet. Bis auf den heutigen Tag hat sich bei den Juden diese Vorstellung erhalten: die Frauen dürfen dem Gottesdienst in der Synagoge anwohnen, die Mädchen sind davon ausgeschlossen. Nicht minder wird im Islâm die Frau als unfähig zur Kultusübung betrachtet. Dass schon frühe einzelne Frauen als Prophetinnen auftreten, ist eine Ausnahme, welche die Regel bestätigt.

2. Die Wahl der Frau war auch im alten Israel Aufgabe des Vaters bzw. des Familienoberhauptes (vgl. Gen 24^{2ff.} 38⁶ 28^{1ff.} 21²¹ 34⁴ Jdc 14²). Dies erklärt sich durch die ganze Auffassung von der Ehe. Nach orientalischer Vorstellung, die heute noch unverändert ist, handelt es sich bei der Eheschliessung nicht, wie wir urteilen, um Gründung einer neuen Familie, sondern um Uebergang der Frau aus ihrer Familie in die des Mannes. Sowohl die Entlassung aus der alten Familie als auch die Aufnahme in die neue ist eine Angelegenheit, die keineswegs nur den Ehegatten, sondern die Familie als solche angeht. Daher erscheint es als doppelt ungehörig, wenn ein Sohn eigenwillig Frauen heiratet, welche die Familie nicht aufnehmen mag (Gen 26^{31f.} 27¹⁶). Ihre äussere Darstellung findet diese Anschauung darin, dass auch der verheiratete Sohn im Haus des Vaters wohnen bleibt, und die Frau des Sohnes Aufnahme findet im Zelt der Schwiegermutter (Gen 27 24⁶⁷). Dementsprechend steht das letzte Wort bei den Verhandlungen nicht der Braut zu, sondern dem Oberhaupt ihrer Familie, die Verhandlungen über den *môhar* werden von den beiderseitigen Familienangehörigen geführt (Gen 24^{50ff.} 34¹² vgl. bes. auch 29²³).

Damit ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im alten Israel so gut wie heute die Neigungen und Wünsche der jungen Leute Berücksichtigung fanden. Ein Esau kann gegen den Willen seiner Eltern sich stammesfremde Frauen nehmen (Gen 26^{31f.}), Rebekka wird von ihren Brüdern geradezu gefragt: willst du mit diesem Manne ziehen (Gen 24⁵⁸)? An Gelegenheit zur Ent-